

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5339/2534

บริษัท ทอง ไทย (1956) จำกัด  
กรมศุลกากร

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 60

ช.กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ ส.ดำเนินคดีต่อจำเลยโดยระบุว่า"ช.ขอมอบอำนาจให้ ส.เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าโดย ให้มีอำนาจฟ้องกรมศุลกากร..." มิได้ระบุว่า ช. ได้มอบอำนาจในฐานะใด แต่เมื่อช.ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของโจทก์ไว้ในช่องลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ และกิจการที่มอบให้ ส.ฟ้อง ก็เป็นกิจการของโจทก์ ดังนี้ถือว่าโจทก์เป็นผู้มอบอำนาจให้ ส.ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้แล้ว.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำเหล็กแผ่นม้วนรีดร้อนไม่ชุบเข้ามาในราชอาณาจักร โดยได้สำแดงราคาอันแท้จริงในท้องตลาด แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยสั่งให้เพิ่มราคาสินค้าซึ่งทำให้โจทก์ต้องเสียภาษีเพิ่มเป็นการไม่ชอบ โจทก์จึงมอบอำนาจให้นายสงวน ทองไทย ฟ้องคดีนี้ขอให้พิพากษาราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อมาเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาด และการประเมินของเจ้าพนักงานจำเลยไม่ชอบ ให้จำเลยคืนเงินจำนวน42,948 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์สำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าต่ำกว่าราคาแท้จริงในท้องตลาด การประเมินจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องนายชัย ทองไทย ในฐานะส่วนตัวมอบอำนาจให้นายสงวน ทองไทย ฟ้องคดี โจทก์ในฐานะนิติบุคคลจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 34,847 บาทและดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ได้พิจารณาหนังสือรับรองตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 แล้ว ตามหนังสือรับรองดังกล่าวนายชัย ทองไทย แต่ผู้เดียวที่เป็นกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดได้ โดยต้องประทับตราของบริษัทเป็นสำคัญด้วยหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 นั้น ถึงแม้ข้อความในตอนต้นจะระบุไว้เพียงว่า "นายชัย ทองไทย ขอมอบอำนาจให้นายสงวนทองไทย เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าโดยให้มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีกับกรมศุลกากร ตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเลขที่ 031-40367..." โดยมีได้ระบุไว้ในตอนนี่ว่า นายชัยได้มอบอำนาจในฐานะใดก็ตาม แต่เมื่อนายชัยได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจนั้นได้มีการประทับตราของโจทก์ไว้ในช่องที่นายชัยลงลายมือชื่อด้วย และกิจการที่มอบให้กระทำตามใบมอบอำนาจนี้ ก็ปรากฏตามคำฟ้องว่าเป็นกิจการของโจทก์ จึงไม่มีกรณีที่ จะแปลใบมอบอำนาจนี้เป็นอย่างอื่นได้ นอกเหนือจากนายชัยในฐานะที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ในฐานะผู้แทนของโจทก์ มอบอำนาจให้นายสงวนกระทำการตามที่ปรากฏในใบมอบอำนาจแทนโจทก์ได้ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |